باب

الباغية فرقة خالفت الإمام لمنع حقّ او لخلعه فللعدل قتالهم وان تأوّلوا كالكفّار ولا يُسترقوا ولا تُحرق شجرهم ولا تُرفع رؤوسهم بارماح ولا يدعوهم بمال واستُعين بمالهم عليهم ان احتيج له ثم رُدّ كغيره وان أمنوا لم يُتّبع منهزمهم ولم يذفّف على جريح وكُره لرجل قتلُ أبيه وورثه ولم يضمن متأوّل اتلف نفسا او مالا ومضى حكمُ قاضيه وحدّ اقامه ورُدّ ذمّيّ معه لذمّته وضمن المُعانِدُ النفسَ والمالَ والذمّيُّ معه ناقض والمرأةُ المقاتلةُ كالرجل،

باب

الردّة كُفرُ المسلم بصريح او لفظ يقتضيه او فعلٍ يتضمّنه كإلقاء مصحف بقذر وشدِّ زنّار وسحرٍ وقول بقدم العالَم او بقائه او شكٍّ في ذلك او بتناسخِ الارواح او بقوله في كلّ جنس نذيرٌ او ادّعى شِركا مع نبوّته صلّى اللّه عليه وسلّم او بمحاربة نبيّ او جوّز اكتسابَ النبوة او ادّعى أنّه يصعد للسماء او يُعانِق الحُور او استحلّ كالشرب لا بأماتة اللّه كافرا على الأصحّ وفُصلت الشهادة فيه واستُتيب ثلاثةَ ايام بلا جوع وعطشٍ ومعاقبةٍ وان لم يَتُبْ فإن تاب والا قُتل واستُبرئت بحيضة ومالُ العبد لسيّده والا ففيء وبقي ولده مسلما كأن تُرك وأُخذ منه ما جنى عمدا على عبد او ذمّيّ لا حُرٍّ مسلم كأن هرب لبلد الحرب الا حدّ الفرية والخطأ على بيت المال كأخذه جناية عليه وان تاب فماله له وقُدّر كالمسلم فيهما وقُتل المستسرّ بلا استتابة الا ان يجيء تائبا وماله لورَثته وقُبل عُذرُ من اسلم وقال